تظام رقم 04 – 04 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدّد النسبة المسماة "معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة".

إنّ محافظ بنك الجزائر،

– بمقتضى الأمر رقم 03 –11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيما المادّتان 62 و64 منه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،

يصدر النظام الآتي نصه :

المادّة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد نسبة مسماة بـ "معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة" الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية التقيّد بها بغرض الإبقاء على نوع من التوازن بين استخداماتها والموارد الطويلة الأجل بالعملة الوطنية.

المادّة 2 : يتضمن بسط النسبة المذكورة أعلاه مايأتي :

– الأموال الخاصة والشبيهة،

– والموارد الطويلة الأجل.

تتضمن الأموال الخاصة والشبيهة ما يأتي :

– رأسمال الشركة أو التخصيصات التي تحل محل هذا الأخير،

– مجموع الاحتياطات (بما في ذلك فوارق إعادة التقييم)،

– ترحيل الربح،

– المؤن الخاصة بالمخاطر المصرفية العامة بما في ذلك التخصيصات التي ينص عليها التشريع الساري المفعول،

– والديون الخاضعة التي يتعسر تسديدها ما عدا في حالة تصفية، بناء على طلب استثنائي يصدر عن المقرض.

تطرح من الأموال الخاصة :

– الحصة غير المحررة من الرأسمال أو التخصيصات،

– الخسائر،

– الأموال غير المادية، باستثناء الحق في الإيجار،

– ونفقات التأسيس.

تتضمن الموارد بالدينار الجزائري الطويلة الأجل الجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوق خمس (5) سنوات :

– القروض بسندات المُصدرة ،

– سندات على الخزينة (اسمية أو مجهولة)،

– ودائع الزبائن،

– وعند الاقتضاء، فائض الاقتراضات المحصل عليها من البنوك والمؤسسات المالية على القروض من نفس النوع الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية.

المادّة 3 : إن الديون الخاضعة، غير المستوفية للشروط الواردة في المادة 2 أعلاه، تشبّه بموارد السندات في عملية تحديد معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة.

المادّة 4 : تشبّه الأسهم والسندات السهمية وشهادات الاستثمار، التي يصدرها ويحوزها البنك

والمؤسسة المالية المصْدِرة لحساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة، بالجزء غير المحرّر من الرأسمال، وعليه يجب أن تطرح من البسط.

المادّة 5 : يتشكل جزء الموارد الطويلة الأجل، المذكور في المادة 2 أعلاه، من الأموال التي لا يمكن لمقرضيها أو لمودعيها الحصول على سدادها إلا بعد مرور مدّة خمس (5) سنوات.

المادّة 6 : عندما لاتسمح الموارد المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالتحديد، بصفة أكيدة للفترة المتبقية التعاقدية لهذه الموارد، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على اللجنة المصرفية تسجيل فترة متبقية متوسطة.

المادّة 7 : يتضمّن مخرج النسبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :

– صافي الأموال الثابتة للاهتلاك والمؤن المحتملة،

– سندات المساهمة وسندات الفروع بمبلغ صافي للمؤن المكوّنة،

– سندات المساهمة،

– الاستحقاقات العديمة الأداء أو المشكوك في تحصيلها بمبلغها الصافي للمؤن المكوّنة،

– القيم المنقولة غير المدرجة في قائمة الأوراق المالية، باستثناء قروض السندات التي تبقى مستحقة لمدة تقل عن خمس (5) سنوات،

– والجزء الذي يبقى مستحقا لمدة تفوق الخمس سنوات والخاص بالقروض للزبائن بالدينار، عمليات القروض التأجيرية العقارية، وعند الاقتضاء، فائض القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية على الاقتراضات من نفس النوع التي تم الحصول عليها لدى البنوك والمؤسسات المالية.

المادّة 8 : يتشكل جزء الاستخدامات، الوارد في المادة 7 أعلاه والذي يبقى مستحقا لمدة تفوق الخمس (5) سنوات، من الأصول التي يتعسر على البنوك والمؤسسات المالية تحصيلها قبل مرور خمس سنوات من مدتها. وتستثنى إمكانيات إعادة بيع القيم المنقولة على مستوى الأسواق المنظمة الخاصة بها وقدرة الحصول على تسديد مسبق مزوّد ببند جزائي.

المادّة 9 : يتم حساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة في 31 ديسمبر من كل سنة. وعند انقضاء الفترة الانتقالية 2006/2004، يجب أن يساوي هذا المعامل، على الأقل، 60 % في 31 ديسمبر من كل سنة.

تقوم البنوك والمؤسسات المالية بعملية حساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة المرجعية على أساس الوضعية المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2003.

خلال الفترة الانتقالية :

– لايمكن البنوك والمؤسسات المالية، التي يفوق معاملها المرجعي 60 %، أن تقدم، بالنسبة لسنوات 2004 إلى 2006، نسبة تقل عن المعامل المرجعي الذي يطرح منه سنويا وهذا، على الأكثر، ثلث الفرق بين المعامل المرجعي و 60 %.

– يجب على البنوك والمؤسسات المالية، التي تقدم معاملا مرجعيا يقل عن 60 %، خلال الفترة المذكورة أعلاه، نسبة تساوي على الأقل المعامل المرجعي الذي يرفع سنويًا على الأقل بثلث الفرق بين 60 % والمعامل المرجعي.

المادّة 10 : تستخرج العناصر المتعلقة بحساب معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة من المحاسبة بالدينار للبنوك والمؤسسات المالية.

المادّة 11 : يتم التصريح سنويا بمعامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة. يتم إعداد التصريح عند تاريخ إقفال الوضعيات المحاسبية التنظيمية لنهاية السنة. ويجب أن يوَجه للجنة المصرفيّة وفقا للنماذج النمطية التي أعدّها بنك الجزائر.

المادّة 12 : يمكن اللجنة المصرفية أن تمنح لبنك أو لمؤسسة مالية ترخيصا مؤقتا مناقضا لأحكام هذا النظام وتحدد له، في نفس الوقت، أجلا يقوم خلاله بتسوية وضعيته.

المادّة 13 : يتم نشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.

محمّد لكصاسي